

Rappel: Lorsque l'on fait face à une **décision du préfet**, il s'agit d'un **acte administratif**. Pour la contester, il faut donc invoquer son **illégalité**, ce qui implique de se baser sur les **droits et libertés méconnus** par cette décision.

Quels sont ces droits que l'on peut mobiliser ? Par exemple, dans le cadre du **droit d'asile**, une personne peut invoquer des droits fondamentaux lorsqu'elle est menacée dans son pays d'origine. La procédure doit être engagée devant la **Commission nationale du droit d'asile (CNDA)**. Selon que le pays d'origine figure sur la liste des pays sûrs ou non, les chances de succès varient.

Pour contester une décision administrative, on peut invoquer le **contrôle de l'égalité**, qu'il soit **interne** ou **externe**.

- L'**égalité externe** peut concerner une **motivation insuffisante** ou des discriminations dans l'application de l'acte administratif.
- Une **illégalité externe** permet d'annuler l'acte sans besoin de s'attacher à d'autres aspects.

On peut également mobiliser les textes internationaux, comme l'**article 3 de la CEDH**, qui interdit les **traitements inhumains et dégradants**, particulièrement dans le cas de personnes venant de pays où les droits et libertés sont violés. D'autres droits peuvent intervenir selon la situation : le droit à la **vie privée**, le droit à la **santé**, ou encore la protection des **droits familiaux**. Dans certaines situations, le droit européen peut aussi être invoqué, par exemple pour un couple avec un citoyen européen ou pour la protection des droits fondamentaux liés à la santé.

En synthèse, l'exercice consiste à **identifier tous les droits et libertés pertinents**, puis à les mobiliser pour contester l'acte administratif de manière juridiquement solide. L'objectif est de passer de la théorie à l'application concrète devant le juge.

Pour le **cadre historique et juridique**, rappelons :

- La **Constitution de 1946** garantit les droits et libertés sociaux.
- La **Constitution de 1958**, intégrant progressivement des principes issus de textes antérieurs, encadre les garanties des droits.
- La **Charte de l'environnement**, adoptée en 2004 et intégrée en 2005 dans le **bloc de constitutionnalité**, complète ce dispositif en reconnaissant des **droits environnementaux fondamentaux**, promouvant un développement durable et la participation des citoyens.

Ainsi, l'ensemble de ces textes constitue un **réseau de protection des droits et libertés**, mobilisable à chaque fois qu'une décision administrative semble violer un principe fondamental.

GARANTIES ET OBLIGATIONS PRÉVUES PAR LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

ART 1 — Charte de l'environnement (2004)

« *Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.* » Il reconnaît à chacun le droit de vivre dans un **environnement équilibré et respectueux de la santé**. Cette garantie est large et universelle, puisque le texte parle de « chacun »

ART 2 — Charte de l'environnement (2004)

« *Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.* » Il établit un **devoir pour toute personne de participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement**. Ainsi, les citoyens ont une obligation d'agir pour protéger l'environnement, ce qui montre que la charte affirme à la fois des **droits et des obligations**.

Le premier constat est que **l'effectivité de ces devoirs est difficile à mesurer**, notamment pour l'article 2. En revanche, les **articles 3, 4 et 5** posent des obligations :

Article 3 — Charte de l'environnement (2004)

« *Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.* »

Article 4 — Charte de l'environnement (2004)

« *Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.* »

Article 5 — Charte de l'environnement (2004)

« *Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.* » Les mesures doivent tenir compte de l'état **des connaissances scientifiques**, et les autorités publiques doivent appliquer le **principe de précaution** pour prévenir les risques graves ou irréversibles.

Ce sont de véritables obligations et responsabilités pouvant entraîner des sanctions. Chaque personne doit prévenir les atteintes qui peuvent affecter l'environnement et, à défaut, en limiter les conséquences.

Toute personne doit également contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Il existe une référence : l'état des connaissances scientifiques. Ce critère sera utilisé par les juges pour apprécier si l'autorité publique a pris ou non les mesures nécessaires pour prévenir et protéger l'environnement, au regard des informations accessibles. Cela permet de définir le degré de risque ainsi que les mesures qui doivent être prises pour empêcher les atteintes à l'environnement et les conséquences qui en découlent.

EX : **Affaire des pesticides Dutroux**, le Conseil d'État a examiné les décrets d'application en se fondant sur **l'état des connaissances scientifiques** et sur les principes de la charte. Le juge s'est assuré que les mesures prises prévenaient les risques pour la santé publique. La loi autorisant leur réutilisation, pourtant interdite depuis 2016, a suscité une forte contestation.

Le **Conseil d'État**, saisi de la légalité des décrets d'application, a jugé qu'en l'état des connaissances scientifiques, il n'était pas prouvé que ces produits ne présentaient plus de danger pour la santé.

Saisi ensuite, le **Conseil constitutionnel** a censuré la loi, au motif qu'elle méconnaissait le **principe de précaution** déduit des **articles 3 à 5 de la Charte de l'environnement**.

Sans la Charte, une telle censure constitutionnelle aurait été impossible. Ces articles permettent donc au juge constitutionnel et administratif d'exercer un **contrôle de légalité et de constitutionnalité** renforcé des actes publics.

ART 6 — Charte de l'environnement (2004)

« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. »

ART 7 — Charte de l'environnement (2004)

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Ce sont des droits nouveaux qui s'imposent aux pouvoirs publics :

- Ces derniers ont l'obligation de promouvoir un développement durable. À ce titre, ils doivent concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement avec le développement économique et le progrès social.

C'est sur le fondement de ces articles que chaque individu dispose du droit, dans les conditions et les limites définies par la loi:

- D'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques
- Participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (droit constitutionnelle).

Ce dernier droit se concrétise notamment par les **consultations publiques** obligatoires prévues dans le **Code de l'environnement** — par exemple, lors de l'adoption d'un **plan local d'urbanisme (PLU)**. L'absence de consultation peut entraîner l'**annulation** de l'acte administratif concerné.

ART 8 « *L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.* »

ART 9 « *La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.* »

ART. 10 « *La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.* »

Ce sont des énoncés de principes déclaratifs. Ils n'ont pas de valeur contraignante. Cela signifie que ces articles **expriment des valeurs et des objectifs**, mais ne créent pas toujours des **obligations juridiques directes**. Cela veut dire que ces principes **n'imposent pas une obligation immédiate ou sanctionnable** ; ils servent plutôt de **référence** ou d'**orientation** pour le législateur et les pouvoirs publics.

Sa portée est incertaine, ils dictent un conduit au pouvoir public. Ils orientent l'action des pouvoirs publics (par exemple, en matière d'**éducation**, de **formation** et de **recherche environnementale**).

En l'état actuel de la jurisprudence, ces dispositions ne peuvent pas être invoquées dans le cadre d'une **Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)**, car elles ne garantissent pas **directement** un droit ou une liberté au sens de **l'article 61-1** de la Constitution.

Cependant, il n'est **pas exclu** que le **Conseil constitutionnel** fasse évoluer sa position à l'avenir, comme il l'a déjà fait pour d'autres principes auparavant déclaratifs.

Rappel : **ART 61-1 CONTS** : Justiciable dans le cas de control a posteriori

potentialité de la charte :

Ils restent faibles dans l'éducation et la formation à l'environnement. Dans l'exercice des droits et des devoirs énoncés dans la Charte, la recherche et l'innovation doivent contribuer à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Dès l'entrée en vigueur de la Charte, son opposabilité et sa valeur juridique ont suscité des interrogations en s'agissant d'un texte a part. Mais le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État sont intervenus pour lui reconnaître une véritable valeur juridique.

La **valeur constitutionnelle** de la **Charte de l'environnement** a été affirmée pour la première fois par le **Conseil constitutionnel** dans sa **DÉCISION DU 19 JUIN 2008 (N° 2008-564 DC)**. Dans cette décision, le Conseil a expressément reconnu que la Charte fait partie intégrante du **bloc de constitutionnalité**, au même titre que la **Constitution de 1958**, la **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789** et le **Préambule de la Constitution de 1946**.

Dans la continuité de cette position, le **Conseil d'État** a confirmé cette reconnaissance dans un **ARRÊT MAJEUR DU 3 OCTOBRE 2008, COMMUNE D'ANNECY**. Il y précise que **l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement** possède **valeur constitutionnelle** et s'impose à **toutes les autorités publiques et administratives** dans l'exercice de leurs compétences respectives.

Pour la **première fois**, l'initiative est venue du **Conseil constitutionnel**. Traditionnellement, ce sont les juges ordinaires (judiciaires ou administratifs) qui, les premiers, reconnaissent la valeur normative des principes constitutionnels, avant que le Conseil constitutionnel ne les consacre à son tour. Mais en 2008, c'est l'inverse : le **Conseil constitutionnel** a pris les devants, immédiatement suivi par le **Conseil d'État**, dans l'arrêt *Commune d'Annecy*.

Ainsi, la Charte de l'environnement s'ajoute désormais aux **quatre textes fondamentaux** du **bloc de constitutionnalité** :

1. La **Constitution de 1958**,
2. La **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789**,
3. Le **Préambule de la Constitution de 1946**,
4. Et désormais, la **Charte de l'environnement de 2004**.

Ces textes forment le socle des **normes constitutionnelles écrites**, auxquelles s'ajoutent les **principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel**, appelés **normes constitutionnelles non écrites** ou **principes à valeur constitutionnelle**.

NORMES CONSTITUTIONNELLES : NON ECRITE DÉGAGÉS PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL (43)

A) ?C) La multiplication des normes constitutionnelles non écrites

Sous la **Ve République**, on assiste à une **multiplication des droits et libertés** dégagés non pas par le législateur, mais par les **juges**, et plus particulièrement par le **Conseil constitutionnel**.

le Conseil constitutionnel est-il une véritable juridiction ?

En effet, depuis **l'arrêt Melloni** (CJUE, 2013), la **Cour de justice de l'Union européenne** a reconnu le **Conseil constitutionnel français** comme une **véritable juridiction** au sens du droit de l'Union.

Les juridictions européennes, qu'il s'agisse de la **CJUE** ou de la **Cour européenne des droits de l'homme**, appliquent désormais les mêmes critères d'appréciation : indépendance, impartialité et respect du contradictoire.

Ainsi, lorsqu'on parle de **juridiction constitutionnelle**, il est tout à fait légitime d'y inclure le **Conseil constitutionnel français**, dont la jurisprudence a contribué à enrichir le **bloc de constitutionnalité** par la reconnaissance de nombreuses **normes non écrites**.

CATÉGORIE DE CES NORMES CONSTITUTIONNELLES NON ÉCRITES:

1) *Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République*

Les **PFRLR** constituent une **catégorie de normes constitutionnelles non écrites** dégagées par le **Conseil constitutionnel** à partir de sa jurisprudence, en complément des droits et libertés formellement inscrits dans la Constitution et le Préambule de 1946.

Les débats constitutants autour de la Constitution de 1946 apportent peu de précisions sur le contenu des **PFRLR**. On distingue alors deux catégories de principes dans le Préambule :

- Les **principes particulièrement nécessaires à notre temps**, immédiatement applicables et clairement définis (numération des principes);
- Les **principes fondamentaux reconnus par les lois de la République**, dont la définition précise a été progressivement dégagée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La **décision du 16 juillet 1971** (*Liberté d'association*) a marqué le **début d'une nouvelle forme de protection des droits fondamentaux**, appelée **voie juridictionnelle**. Par cette voie, le Conseil constitutionnel a commencé à dégager **de nouveaux principes fondamentaux**.

Au cours des **vingt années suivant cette décision**, le Conseil a progressivement identifié un ensemble de **principes qualifiés de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)**. Cependant, à cette époque, il n'avait pas encore défini **précisément ce que recouvrait cette notion** ni la **méthodologie utilisée pour les identifier**.

Entre 1971 et la fin des années 1980, le Conseil constitutionnel a reconnu plusieurs PFRLR, parmi lesquels :

- La **liberté d'association** (décision 1971) ;
- La **liberté d'enseignement et l'indépendance des universités** ;
- L'**indépendance des juridictions administratives**, garantissant aux magistrats administratifs la protection de leur autonomie, analogue à celle des magistrats judiciaires (article 66 de la Constitution)
- Indépendance des professeurs d'universités

La **catégorie des principes fondamentaux** était initialement **très hétérogène**, si bien que le **Conseil constitutionnel** a dû établir des **critères précis pour leur identification**. Cette clarification a été officialisée dans la **décision du 20 juillet 1988 n° 88-244 DC (contrôle a priori)**.

Pour qu'un principe soit reconnu comme **Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République (PFRLR)**, quatre conditions doivent être réunies :

1. **Source législative** : le principe doit trouver sa source dans une **loi républicaine**.
2. **Caractère républicain** : la loi doit être conforme aux valeurs de la République, excluant ainsi tout droit hérité des monarchies ou des régimes impériaux.
3. **Intégration au Préambule de 1946** : le principe doit être issu d'une loi en vigueur à l'époque et compatible avec le **Préambule de la Constitution de 1946**.
4. **Application constante** : le principe ne doit avoir subi **aucune exception ou interruption** entre sa création et 1946.

Initialement, seules certaines autorités pouvaient saisir le Conseil constitutionnel (Président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées). Avec la **réforme de 1974**, ce droit a été étendu à **60 députés et 60 sénateurs**, favorisant une multiplication des saisines et, par conséquent, des décisions de reconnaissance de PFRLR.

Jusqu'en 2002, le Conseil constitutionnel n'avait pas reconnu de nouveaux **principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)** depuis la période 1988-2002.

Le Conseil constitutionnel a rendu la **décision du 29 août 2002**, qui a marqué une étape importante dans la reconnaissance des PFRLR. Dans cette affaire, le Conseil a identifié un **principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs**. Ce principe garantit notamment que les mineurs bénéficient d'une procédure adaptée à leur âge et à leur situation particulière, soulignant l'importance du traitement spécifique des mineurs dans le système judiciaire français.

Depuis 2002, un seul autre PFRLR a été reconnu : il s'agit de **la conservation du droit dérogatoire en Alsace-Moselle**, notamment dans la **décision du 5 août 2011 (n° 2011-157 QPC)**. Dans cette décision, le Conseil a estimé que le maintien de ce statut dérogatoire constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En 2013, le Conseil a été saisi pour la **loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe** (loi du 17 mai 2013). Les opposants, principalement issus des mouvements de droite, soutenaient qu'un PFRLR réservait le mariage à un couple formé d'un homme et d'une femme. Ils invoquaient notamment :

- La disposition du **Code civil de 1808**, considérée comme une loi républicaine antérieure à 1946 et jamais remise en cause.

- La jurisprudence antérieure du Conseil, qui aurait pu conduire à reconnaître un tel principe.

Cependant, le Conseil constitutionnel a **refusé de s'immiscer dans ce débat politique** et n'a pas reconnu le mariage homosexuel comme PFRLR. En revanche, cette saisine a permis au Conseil d'**enrichir sa compréhension des PFRLR**, en précisant que, au-delà des quatre conditions établies en 1988, le principe doit concerner soit les **droits fondamentaux**, soit la **souveraineté nationale**, soit **l'organisation des pouvoirs publics**. Cette évolution a donc restreint la portée des conditions permettant la reconnaissance d'un PFRLR.

Compte tenu de cette jurisprudence, la catégorie des **principes fondamentaux reconnus par les lois de la République** apparaît en **perte de vitesse**. Depuis 2011-2013, seules quelques reconnaissances ont été faites et certaines saisines, comme celle du mariage pour tous, ont été rejetées. Cette évolution s'explique aussi par la capacité du Conseil constitutionnel à **dégager des normes à valeur constitutionnelle**, limitant ainsi la nécessité de recourir à la reconnaissance de nouveaux PFRLR.

PAUSE

2) Principes à valeur constitutionnelle

Sont des droits et libertés dégagés par le Conseil constitutionnel qui, bien qu'ils ne figurent pas toujours explicitement dans les textes du bloc de constitutionnalité, s'imposent aux autorités publiques. Ils complètent ainsi la protection juridique des justiciables.

- ✓ La **liberté d'association**, affirmée par le Conseil constitutionnel le **12 juillet 1979**.

La reconnaissance des principes à valeur constitutionnelle s'est accélérée à partir des années 1980, lorsque le Conseil constitutionnel a non seulement fixé un cadre pour les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, mais a également adopté une nouvelle méthode consistant à **dégager systématiquement ces principes à valeur constitutionnelle**.

- ✓ Le **droit du citoyen à la continuité du service public**, reconnu le **25 juillet 1971**, permettant son invocation devant le juge en cas de perturbation des services publics.
- ✓ La **sauvegarde de la dignité de la personne humaine**, dégagée le **24 juillet 1994**, contre toute forme d'asservissement ou d'atteinte à l'intégrité.
- ✓ Le **principe de fraternité**, mentionné à l'article 2 de la Constitution, a été reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du **6 juillet 2018 (décision n° 2018-717/718 QPC)**.

Dans cette décision, le Conseil a reconnu une **valeur constitutionnelle** au principe de fraternité, consacrant ainsi un **nouveau droit** figurant désormais dans le **bloc de constitutionnalité**.

Ce principe a été dégagé à l'occasion d'une **question prioritaire de constitutionnalité (QPC)** relative à **l'aide apportée à des personnes étrangères en situation**

irrégulière. Ce principe protège notamment la **liberté d'aider autrui à des fins humanitaires**, indépendamment du statut migratoire des bénéficiaires. (7 : 55)

Le Conseil peut **dégager ou déduire de nouveaux droits**, même lorsqu'ils ne sont pas **explicitement prévus dans l'un des quatre textes** du bloc de constitutionnalité.

- **Décision du 8 décembre 2023 (QPC n° 2023-1614)** : le Conseil constitutionnel a élargi le **droit de se taire**, jusqu'alors réservé aux procédures pénales, aux **procédures disciplinaires dans la fonction publique**. Cette décision marque une évolution importante dans la protection des droits des justiciables et des agents publics. Désormais, tout agent visé par une procédure disciplinaire bénéficie du droit de **ne pas répondre aux questions pouvant l'incriminer**, ce qui garantit une **égalité procédurale** et limite le risque de pressions ou de coercitions de la part de l'administration.
De manière innovante, le Conseil a précisé que ce droit s'étend également aux relations de travail dans le **secteur privé**, là où l'employeur pourrait initier des mesures disciplinaires contre un salarié. Cette extension crée un principe de **cohérence dans la protection des droits fondamentaux**, indépendamment du statut de l'agent ou du salarié, et renforce la sécurité juridique en matière disciplinaire.
En pratique, cela signifie que l'agent ou le salarié doit être **informé de son droit de se taire** lors de toute procédure disciplinaire, et que toute violation de ce droit pourrait constituer une **irrégularité constitutionnelle** entraînant l'annulation de la sanction. La décision met ainsi en lumière la capacité du Conseil constitutionnel à **adapter les droits issus de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à des situations nouvelles**, au-delà des limites traditionnelles du droit pénal, en faveur d'une protection effective des droits dans tous les contextes professionnels.

Cette évolution montre que le Conseil constitutionnel peut **créer de nouveaux droits constitutionnels** à partir d'articles existants, même lorsque ceux-ci ne les énoncent pas explicitement, élargissant ainsi la protection des justiciables dans le **domaine public comme privé**. Ces principes complètent les textes existants (Constitution de 1946, Constitution de 1958, Déclaration des droits de l'homme, Charte de l'environnement), en enrichissant le **bloc de constitutionnalité** et en assurant une protection dynamique et adaptée aux évolutions sociétales.

- **Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique: L'article L532-4 du Code de la fonction publique**

Il existe plusieurs types de sanctions disciplinaires :

1. **L'avertissement**, qui constitue une simple mention dans l'historique de l'agent.
2. **Le blâme**, qui reste inscrit dans le dossier administratif pendant deux ans et peut bloquer l'évolution de carrière ou la rémunération.

3. **La suspension**, appliquée pour une faute grave, peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Pendant cette période, l'agent n'est pas rémunéré et sa carrière peut être affectée.
4. **La révocation**, sanction la plus grave, entraîne la perte du statut d'agent public.

Dans tous les cas, des **procédures disciplinaires** sont engagées, et l'agent peut se faire représenter par un avocat ou un représentant syndical. Le **droit de se faire assister et de ne pas s'auto-incriminer** est essentiel : son absence peut constituer une inégalité de procédure, désormais reconnue comme un **droit constitutionnel**, applicable dans le secteur public comme privé, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans ses décisions récentes.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR)	Les principes à valeur constitutionnelle
Conditions strictes liées au texte de référence, à sa date d'adoption et au régime politique en vigueur.	Aucune condition précise ; ils sont dégagés par le Conseil constitutionnel à partir d'articles existants du bloc de constitutionnalité .

Dans l'analyse des décisions du Conseil constitutionnel, on observe que, pour dégager un **nouveau principe à valeur constitutionnelle**, le Conseil s'appuie systématiquement sur un ou plusieurs articles de textes écrits appartenant au **bloc de constitutionnalité**.

Ainsi, dans la **décision de 2018 sur le principe de fraternité**, le Conseil s'est fondé sur **l'article 2 de la Constitution**, tandis que dans la **décision du 8 décembre 2023 étendant le droit de se taire aux procédures disciplinaires**, il a fait référence à **l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen**, qui protège la liberté individuelle et la présomption de non-coercition.

Ces deux exemples montrent que le Conseil ne crée pas de droits « ex nihilo » (de la nada) : il **déduit ou interprète des principes à valeur constitutionnelle à partir de textes existants**, en les adaptant à des situations nouvelles, que ce soit pour étendre un principe symbolique comme la fraternité ou pour garantir des droits procéduraux dans un contexte disciplinaire.

Ce mécanisme permet au Conseil de créer ou déduire de nouveaux droits même lorsqu'ils ne sont pas explicitement prévus dans les textes constitutifs. Cette pratique, toutefois, fait l'objet de critiques : certains y voient un activisme juridictionnel susceptible de dépasser le rôle du Conseil, au détriment du **principe de souveraineté du peuple** et de l'équilibre des pouvoirs.

Pour encadrer cette pratique, une solution juridique pourrait être l'introduction d'un **catalogue de droits et libertés directement inscrit dans la Constitution**, garantissant ainsi que toute évolution des droits fondamentaux se fasse selon une base claire et préétablie. Une telle réforme limiterait la marge d'interprétation extensive du Conseil et renforcerait la prévisibilité et la légitimité démocratique de ses décisions.

Cette spécificité française s'explique par le fait que la Constitution ne contient pas, à l'inverse de certaines constitutions étrangères (Allemagne, Italie), un **catalogue exhaustif des droits et libertés**. Ainsi, le Conseil est souvent conduit à dégager des droits de manière interprétative, afin de répondre à l'évolution sociale, économique et technologique, tout en restant attentif à la jurisprudence européenne pour éviter les condamnations de la France par la Cour de Strasbourg.

3) Objectifs à valeur constitutionnelle

Certaines constitutions prévoient des objectifs larges imposés aux pouvoirs publics. Le **Conseil constitutionnel français** a consacré ce concept sous le nom d'**objectifs de valeur constitutionnelle**. Ces objectifs apparaissent explicitement pour la première fois dans la **décision n° 82-141 du 27 juillet 1982**, où le Conseil affirme que le législateur doit concilier l'exercice de la liberté de communication, issue de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec ces objectifs. Parmi eux figurent : la **sauvegarde de la vie**, le **respect des libertés**, et la **préservation du caractère pluraliste de l'expression socio-culturelle**.

Le **Conseil constitutionnel** a fait pour la première fois référence, de manière explicite, aux **objectifs de valeur constitutionnelle**, en qualifiant la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la liberté comme relevant de cette catégorie.

Il introduit ainsi une **mise en balance** entre le **droit et la liberté** et l'**objectif de l'ordre public**. Lorsqu'il y a un conflit entre ces deux éléments, notamment en matière de sécurité publique, ce sont les objectifs liés à l'ordre public qui **priment dans la balance**. Cette articulation montre la difficulté propre à cette catégorie, qui continue d'être discutée dans la doctrine. Certains auteurs considèrent que ces objectifs font partie du bloc constitutionnel, tandis que d'autres estiment qu'ils ne constituent pas des droits ou libertés directement opposables.

La position adoptée par le Conseil constitutionnel, notamment dans le cadre de la **procédure de QPC**, penche plutôt vers cette deuxième approche : les **objectifs de valeur constitutionnelle** ne sont pas considérés comme des droits ou libertés garantis par la Constitution et ne peuvent pas être invoqués directement dans le cadre d'une QPC.

Ainsi, **parfois, les principes à valeur constitutionnelle peuvent être invoqués dans une QPC**, tandis que les objectifs de valeur constitutionnelle servent uniquement de guide pour l'action des autorités publiques. Par exemple :

- La **clarté de la loi** est considérée comme un **principe à valeur constitutionnelle**, pouvant être invoquée devant le juge.
- L'**intelligibilité de la loi** est, en revanche, un **objectif de valeur constitutionnelle** : il ne crée pas de droit opposable mais oriente l'action des autorités publiques pour améliorer la qualité des textes législatifs et réglementaires.

Concepto	Qué es	Ejemplo	Características
----------	--------	---------	-----------------

Principe à valeur constitutionnelle (PVC)	Derecho o principio que el Conseil constitutionnel reconoce como parte del bloque de constitucionalidad.	Clarté des droits (claridad de los derechos)	Se puede invocar directamente en un tribunal ; protege derechos fundamentales; genera efectos jurídicos concretos.
Objectif de valeur constitutionnelle (OVC)	Objetivo que las autoridades públicas deben perseguir.	Intelligibilité de la loi (comprensibilidad de la ley)	No es un derecho exigible directamente; indica la dirección que deben tomar las autoridades ; sirve como guía para la legislación y la administración.

Le Conseil a également dégagé plusieurs exemples d'OVC

- L'accès pour toute personne à un **logement décent** (décision du 19 janvier 1995).
- La **lutte contre la fraude fiscale** (décision du Conseil d'État, 5 décembre 1995, n° 99-421 DC).
- L'**intégrité de la loi**, rappelée dans la décision du 27 novembre 2001.

Dans le cadre de régimes d'exception ou de mise en balance entre libertés et ordre public, les OVC servent de **critères d'appréciation pour les autorités publiques et le juge**. Cependant, leur portée reste limitée : ils **orientent sans créer de droits opposables**, et leur statut juridique continue de faire débat. Selon certaines analyses, ces objectifs sont une **catégorie intermédiaire** entre principes constitutionnels et simples recommandations pour l'action publique, leur efficacité étant limitée en termes de garantie des droits.

En pratique, ces objectifs jouent un rôle de **référentiel pour le législateur et l'administration**, tout en restant soumis aux évolutions jurisprudentielles nationales et européennes. Ils témoignent de la volonté du Conseil constitutionnel de concilier liberté individuelle, intérêt général et adaptabilité du droit aux évolutions sociales, économiques et culturelles.

En conclusion, les objectifs de valeur constitutionnelle traduisent une **obligation de moyens** pour les pouvoirs publics. Ils sont distincts des droits et principes directement opposables, mais influencent la politique législative et administrative. Leur interprétation et leur effectivité restent soumises à la jurisprudence, tant nationale qu'européenne, illustrant la dynamique évolutive du droit constitutionnel français.

**JAVIANA
COLMENARES
L2 A**

**6S 09-10 DROITS ET LIBERTÉS
FONDAMENTALES**